

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 29 26 PM 3:21
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1210

INFORME POSITIVO CONJUNTO

29 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobierno; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1210, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas al entrillado que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1210 (en adelante, P. del S. 1210), según presentado, tiene como propósito de "enmendar el inciso (f) del Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Services", a los fines de incorporar el desarrollo y la implementación de una aplicación tecnológica basada en inteligencia artificial (IA), para el monitoreo eficiente, transparente y automatizado de los procesos de subasta pública en el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

"LEY DE LA PUERTO RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICE", LEY 75-2019

La Ley 75-2019, según enmendada, conocida como la "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service", creó la Puerto Rico Innovation and Technology Service, en adelante "PRITS", como una oficina adscrita a la Oficina del Gobernador. Su propósito principal es establecer una estructura centralizada para formular, implantar y coordinar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en materia de innovación, información, transformación digital y tecnologías de información y comunicación.

El Artículo 6 constituye una de las disposiciones medulares de la Ley, pues contiene el catálogo general de funciones, facultades y deberes conferidos a PRITS y al Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico (PEII). Estas facultades abarcan desde la formulación de política pública tecnológica hasta la revisión y aprobación de proyectos concretos de bases de datos, sistemas de información, contrataciones tecnológicas, migraciones, actualizaciones y adquisiciones de equipo por parte de las agencias.

Entre otras funciones, PRITS tiene la responsabilidad de implantar y coordinar la política pública gubernamental sobre innovación y tecnología; ofrecer servicios a agencias, corporaciones públicas y municipios; promover proyectos colaborativos con el sector privado y la academia; desarrollar plataformas digitales interagenciales; mejorar el portal principal del Gobierno; establecer estándares de seguridad informática; coordinar la arquitectura tecnológica gubernamental; reducir la duplicación de costos; evaluar los nombramientos de los oficiales de informática de las agencias; y revisar, evaluar y aprobar los proyectos tecnológicos que pretendan adoptar las entidades de la Rama Ejecutiva.

En el contexto de esta estructura de gobernanza tecnológica, el inciso (f) del Artículo 6 dispone que PRITS y el PEII tendrán la función de:

Implementar sistemas de rendición de cuentas que propicien el mejoramiento continuo y la innovación mediante la alineación de la organización a las expectativas y metas. Estos sistemas, a su vez, deben contribuir a la utilización más eficiente de los recursos gubernamentales y a la transparencia en la gestión gubernamental.



El inciso (f) vincula la rendición de cuentas con tres objetivos principales. El primero es promover el mejoramiento continuo. Esto supone que los sistemas implantados deben permitir identificar deficiencias, medir resultados, corregir desviaciones y modificar los procesos administrativos o tecnológicos que no estén produciendo los resultados esperados.



El segundo objetivo es fomentar la innovación. La rendición de cuentas contemplada por la Ley no debe operar exclusivamente como un mecanismo de fiscalización posterior o de identificación de incumplimientos. También debe generar información que permita desarrollar soluciones nuevas, modernizar procesos, eliminar prácticas obsoletas y adoptar tecnologías o modelos administrativos más eficientes.

El tercer objetivo es alinear la organización con las expectativas y metas gubernamentales. Esta expresión requiere que las operaciones, proyectos, inversiones y contrataciones tecnológicas respondan a objetivos previamente identificados. Por tanto, la rendición de cuentas no puede limitarse a determinar si se utilizaron correctamente los fondos asignados. También debe evaluar si los proyectos

tecnológicos cumplen con la política pública, el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología y las metas operacionales establecidas por PRITS y por las agencias. El inciso establece, además, dos resultados que los sistemas de rendición de cuentas necesariamente deben promover, es decir, la utilización eficiente de los recursos gubernamentales y la transparencia en la gestión pública.

La medida busca enmendar el inciso (f) del Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, para asignar expresamente a PRITS la responsabilidad de desarrollar, implantar y supervisar una plataforma digital avanzada, basada en inteligencia artificial, que permita monitorear en tiempo real todos los procesos de subasta pública bajo la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico. La plataforma tendría como objetivos detectar irregularidades y patrones atípicos, optimizar la administración de las subastas, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso público a información pertinente, a la vez que deberá cumplir con los más altos estándares de seguridad informática y protección de datos personales. Para su desarrollo y operación, el proyecto exige la coordinación de PRITS con la Administración de Servicios Generales, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental y cualquier otra agencia pertinente. Además, dispone que PRITS incluya en su informe anual a la Asamblea Legislativa un resumen detallado sobre el funcionamiento, los resultados, los obstáculos y las recomendaciones relacionados con el uso de inteligencia artificial en el monitoreo de las subastas públicas.

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de Gobierno; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1210, solicitaron memoriales explicativos a las siguientes entidades:

1. Administración de Servicios Generales
2. Oficina de Ética Gubernamental
3. Oficina del Inspector General
4. Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS)

La Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General y la Puerto Rico Innovation and Technology Service sometieron sus respectivos memoriales explicativos. La Administración de Servicios Generales no presentó memorial explicativo.

OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

La Oficina de Ética Gubernamental endosa el P. del S. 1210. Expresó que “apoya toda propuesta que establezca mayores controles sobre los procesos de subastas

formales, así como aquellos mecanismos para una fiscalización más eficiente". Fundamenta su posición en que la medida procura fortalecer la integridad, transparencia y equidad de las subastas públicas y permitiría "monitorear en tiempo real los procesos de subasta, analizar los datos para identificar patrones sospechosos y generar alertas automáticas sobre posibles irregularidades". Asimismo, reconoce la importancia de la colaboración interagencial "para erradicar la corrupción y promover la integridad en el servicio público" y manifiesta su disposición para colaborar con PRITS y las demás agencias concernidas en la evaluación e implementación de la herramienta tecnológica propuesta.

No obstante, la OEG recomienda que la plataforma incorpore mecanismos para identificar y alertar sobre posibles conflictos de intereses; genere "reportes claros y accesibles" para las entidades fiscalizadoras y, cuando la ley lo permita, para la ciudadanía; y garantice "la transparencia en los algoritmos y criterios utilizados por la inteligencia artificial", de manera que puedan realizarse auditorías independientes. También propone evaluaciones periódicas para evitar sesgos o discriminación algorítmica; controles de acceso, encriptación, políticas de manejo de datos y capacitación del personal; canales seguros y confidenciales para denuncias ciudadanas; y la adopción de guías y protocolos que aseguren que el uso de la inteligencia artificial se ajuste "a los principios éticos y a la normativa vigente". Finalmente, considera "fundamental que se procuren los comentarios de todas las agencias" mencionadas en la medida, particularmente los de PRITS y la Administración de Servicios Generales.

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL



La Oficina del Inspector General endosa de manera condicionada el P. del S. 1210. Reconoce "el valor y la pertinencia" de la medida como un esfuerzo dirigido a fortalecer la integridad de los procesos de subasta pública, así como que la incorporación de herramientas tecnológicas "puede contribuir significativamente al fortalecimiento de la eficiencia administrativa, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos". No obstante, advierte que el Proyecto "requiere mayor delimitación en aspectos operacionales, normativos y de implementación" y recomienda establecer un plazo para desarrollar e implantar la plataforma; definir los conceptos de "inteligencia artificial" e "irregularidad"; precisar las funciones y responsabilidades de cada agencia; y armonizar el P. del S. 1210 con el P. del S. 731 para evitar "duplicidad de funciones o conflictos jurisdiccionales".

Además, la OIG recomienda que las irregularidades detectadas por la plataforma sean canalizadas a esa Oficina "para su evaluación y, conforme proceda, su investigación o referido a las autoridades pertinentes"; que su experiencia fiscalizadora y las tipologías de irregularidades previamente identificadas se incorporen al diseño funcional de la herramienta; y que la OIG ejerza una función de

“auditoría independiente sobre el funcionamiento de la herramienta”, incluyendo la verificación de los parámetros de detección, los indicadores de desempeño, la integridad de los procesos automatizados y la trazabilidad de los hallazgos. Asimismo, propone que la plataforma adopte un enfoque preventivo mediante alertas tempranas, análisis predictivo de riesgos y recomendaciones de mitigación anteriores a la adjudicación, de modo que “no solo detecte, sino que contribuya activamente a evitar la ocurrencia de actos contrarios a la integridad de los procesos de contratación pública”. Finalmente, considera imprescindible que el rol de la OIG quede expresamente delimitado y que se preserven sus facultades fiscalizadoras bajo las Leyes 15-2017 y 73-2019.

PUERTO RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICE



La Puerto Rico Innovation and Technology Service no endosa el P. del S. 1210 tal y como está redactado. Concluye que “no nos encontramos en posición de avalar la medida en este momento”. Aunque reconoce que la propuesta “persigue un propósito legítimo y loable dirigido a fortalecer la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y los mecanismos tecnológicos aplicables a procesos de contratación pública”, PRITS advierte que la incorporación de inteligencia artificial “por sí sola, no garantiza transparencia, eficiencia o detección adecuada de irregularidades”, pues su efectividad depende de la calidad de los datos, la uniformidad de los procesos, los parámetros de validación y la supervisión humana. Asimismo, recomienda evaluar primero si los objetivos de la medida pueden alcanzarse mediante “integración, interoperabilidad o expansión de sistemas ya existentes”, particularmente la plataforma J.E.D.I. administrada por la Administración de Servicios Generales y las iniciativas de modernización e integración relacionadas con el sistema ERP gubernamental, a fin de evitar duplicidad de esfuerzos, costos, incompatibilidades y fragmentación tecnológica.

PRITS señala, además, que el Proyecto no desarrolla adecuadamente las consideraciones operacionales, técnicas, presupuestarias y regulatorias necesarias para implantar una plataforma aplicable a todos los procesos de subasta pública del Gobierno. Por ello, recomienda analizar los costos de desarrollo, integración, infraestructura, mantenimiento, licenciamiento, adiestramiento y recursos humanos; identificar las entidades y los sistemas que serían impactados; determinar cómo la plataforma interactuaría con los distintos marcos regulatorios y sistemas de compras existentes; y “esperar y evaluar el funcionamiento, integración y capacidades reales” de J.E.D.I. y del ERP antes de ordenar el desarrollo de una nueva herramienta independiente mediante una enmienda a la Ley 75-2019.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de Gobierno; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico certifican que el P. del S. 1210 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Las Comisiones de Gobierno; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el P. del S. 1210, la Ley 75-2019, según enmendada, los memoriales explicativos recibidos y las enmiendas contenidas en el entirillado que se acompaña, concluyen que la medida merece aprobación con enmiendas. El Proyecto persigue un propósito legítimo de política pública al exigir el uso de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la transparencia, la eficiencia, la fiscalización y la integridad de los procesos de subasta pública del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, el texto radicado establecía un mandato amplio para desarrollar una plataforma nueva sin definir adecuadamente su alcance, sus parámetros de operación, la distribución de responsabilidades entre las agencias concernidas, su relación con los sistemas existentes ni las fuentes de financiamiento necesarias para su implantación.



El primer cambio sustantivo consiste en ampliar la enmienda propuesta para incorporar al Artículo 3 de la Ley 75-2019 definiciones de "inteligencia artificial", "irregularidad" y "plataforma". Estas definiciones son necesarias para delimitar las tecnologías y actuaciones sujetas a la Ley, establecer criterios uniformes para su implantación y evitar que una alerta generada por un sistema automatizado sea interpretada como una determinación final de incumplimiento o responsabilidad. De esta forma, el entirillado reconoce que los resultados producidos por la inteligencia artificial tienen carácter preliminar y requieren evaluación posterior por funcionarios con autoridad legal.



Asimismo, el entirillado modifica el enfoque original de la medida para evitar que la aprobación del Proyecto conlleve automáticamente la creación de una plataforma tecnológica independiente. En su lugar, dispone que PRITS y la Administración de Servicios Generales evalúen primero las plataformas, bases de datos y sistemas existentes, incluyendo J.E.D.I. y los sistemas vinculados al *Enterprise Resource Planning* gubernamental. Se dará prioridad a la integración, adaptación, mejoramiento o expansión de dichas herramientas cuando ello resulte técnica y fiscalmente viable. Este cambio responde a la necesidad de evitar duplicidad de sistemas, esfuerzos paralelos, incompatibilidades tecnológicas y el uso innecesario de fondos públicos.

La medida también fue enmendada para delimitar con mayor precisión las funciones de las agencias concernidas. PRITS tendrá a su cargo el componente tecnológico de la plataforma, incluyendo su desarrollo, integración, mantenimiento y seguridad. La Administración de Servicios Generales establecerá y validará las reglas operacionales a las compras y subastas bajo su jurisdicción. La Oficina del Inspector General colaborará en la identificación de indicadores de riesgo, recibirá los hallazgos correspondientes a entidades bajo su jurisdicción y podrá auditar el funcionamiento de la herramienta. Por su parte, la Oficina de Ética Gubernamental colaborará en la identificación y prevención de posibles conflictos de intereses y otros riesgos éticos. Esta distribución permite aprovechar la pericia especializada de cada entidad y evita que PRITS asuma funciones adjudicativas, investigativas o fiscalizadoras que el ordenamiento jurídico confiere a otras agencias.

El entirillado también aclara que la inteligencia artificial será una herramienta de apoyo y no un sustituto del juicio humano. En consecuencia, las alertas y recomendaciones generadas por la plataforma serán de carácter preliminar. Ninguna persona podrá ser descalificada, ninguna propuesta podrá ser rechazada, ni una subasta podrá ser adjudicada, cancelada o referida para investigación exclusivamente como resultado de una determinación automatizada. Toda actuación que pueda afectar los derechos o intereses de un participante deberá estar precedida por la evaluación de personal autorizado y ajustarse a las garantías procesales. Esta salvaguarda procura evitar decisiones automáticas carentes de contexto, errores algorítmicos y posibles menoscabos al debido proceso de ley.

Además, las enmiendas establecen un plan de implementación que deberá incluir un inventario de los sistemas existentes, un análisis de interoperabilidad y posibles duplicidades, la distribución de responsabilidades entre las agencias participantes, los estándares aplicables de ciberseguridad, privacidad, gobernanza de datos y transparencia algorítmica, así como un estimado detallado de los costos y la identificación de sus fuentes de financiamiento. También se contempla la posibilidad de desarrollar un programa piloto y se requiere un calendario de ejecución con metas y términos específicos. Este proceso permitirá que la implantación de la medida responda a una evaluación técnica y fiscal previa, en lugar de partir de la presunción de que la creación inmediata de una plataforma nueva constituye necesariamente la alternativa más adecuada.

De igual forma, se fortalece la rendición de cuentas mediante la ampliación del informe anual que PRITS deberá presentar a la Asamblea Legislativa. Dicho informe incluirá el estado de desarrollo e integración de la plataforma, los fondos utilizados, las agencias y sistemas incorporados, la cantidad y naturaleza general de las alertas generadas, los resultados de las evaluaciones de impacto algorítmico, los errores, sesgos o incidentes de seguridad identificados, las medidas correctivas adoptadas y las recomendaciones legislativas, administrativas o tecnológicas que resulten

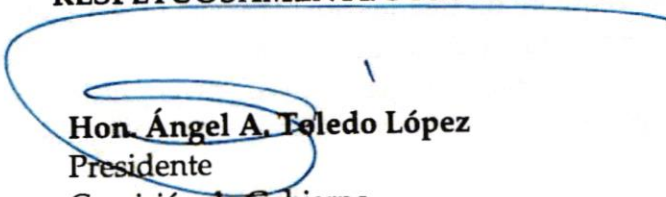
necesarias. Esta información permitirá a la Asamblea Legislativa evaluar de forma continua la efectividad, confiabilidad y costo de la herramienta.

Finalmente, el entirillado atiende las preocupaciones presupuestarias mediante una vigencia escalonada. La Ley entrará en vigor inmediatamente para fines de preparar el plan de implementación, evaluar los sistemas existentes, determinar los costos e identificar las fuentes de financiamiento. Sin embargo, las disposiciones que requieran la contratación, adquisición, desarrollo, integración o implantación de la plataforma no comenzarán a regir hasta que PRITS certifique al Gobernador y a la Asamblea Legislativa que se han identificado y se encuentran disponibles los fondos necesarios para su implementación y operación continua. Esta estructura evita imponer un mandato sin financiamiento, a la vez que permite realizar los estudios y gestiones preliminares necesarios para determinar su viabilidad.

Por tanto, las enmiendas no alteran el propósito central del P. del S. 1210, sino que sustituyen un mandato general e indeterminado por un marco jurídico más claro. El entirillado define los conceptos, da prioridad al uso e integración de los sistemas existentes, delimita las responsabilidades de las agencias, preserva la intervención humana, establece un proceso ordenado de implementación, fortalece la fiscalización legislativa y condiciona la inversión pública a la disponibilidad de fondos. De esta manera, se promueve un uso responsable, transparente y fiscalmente prudente de la inteligencia artificial en los procesos de contratación pública, mientras se preservan las facultades de las agencias concernidas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Gobierno; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1210** recomendando su aprobación con enmiendas al entirillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.


Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico


Hon. Wilmer Reyes Berrios
Presidente
Comisión de Ciencia, Tecnología e
Inteligencia Artificial
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1210

23 de abril de 2026

Presentado por el señor *Reyes Berríos*

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial

LEY



Para enmendar el inciso (f) del Artículo los Artículos 3 y 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Services Service", a los fines de incorporar el desarrollo y la implementación de una aplicación tecnológica basada en inteligencia artificial (IA) establecer el desarrollo, integración o expansión de una plataforma tecnológica que utilice sistemas de inteligencia artificial para el monitoreo eficiente, transparente y automatizado de los procesos de subasta pública en el Gobierno de Puerto Rico; definir los conceptos de "inteligencia artificial" e "irregularidad"; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



La Ley 75-2019, según enmendada, creó la Puerto Rico Innovation and Technology Service (en adelante "PRITS") con la encomienda de desarrollar, coordinar y promover la innovación tecnológica y la transformación digital en la administración pública. Esta función es de vital importancia para modernizar la gestión gubernamental y promover una administración más eficiente, transparente y accesible para la ciudadanía.

Ante la revolución tecnológica mundial y el auge de la inteligencia artificial (IA), se impone la adopción de herramientas tecnológicas que permitan el monitoreo automatizado, en tiempo real, y con capacidad analítica avanzada de los procesos

públicos. Como es sabido, la IA entre otras cosas, puede detectar patrones atípicos, validar documentos y garantizar la correcta ejecución de las etapas de las subastas públicas. Esto se alinea con las políticas públicas del Gobierno de Puerto Rico, que buscan promover la modernización tecnológica para mejorar la gestión y la rendición de cuentas.

La actual Administración tiene como prioridad incluir elementos de IA a los fines de alcanzar una integración digital de los servicios ofrecidos por diferentes agencias para poder ofrecer una experiencia más fluida para los ciudadanos. Es por ello que la aplicación de IA para las subastas públicas se debe fundamentar en principios ya establecidos en la Ley 75-2019, y debe reconocer la innovación tecnológica, la integración de sistemas, y la transformación digital como ejes estratégicos para el desarrollo económico y la gobernanza efectiva en Puerto Rico.

~~Además, esta herramienta contribuirá a consolidar la unificación digital del Gobierno, facilitando la interoperabilidad entre agencias y mejorando el acceso ciudadano a información veraz y oportuna, en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo, la coordinación interagencial con la Administración de Servicios Generales asegurará la interoperabilidad administrativa y técnica necesaria para la exitosa implementación del sistema.~~

La implantación de esta política pública debe considerar que las entidades gubernamentales utilizan distintas plataformas, sistemas fiscales, programas heredados y procedimientos administrativos para gestionar sus compras y subastas. Asimismo, la Administración de Servicios Generales administra plataformas de compras gubernamentales, incluyendo el sistema Joint E-Procurement Digital Intelligence, conocido como J.E.D.I., mientras el Gobierno continúa desarrollando iniciativas de integración financiera y tecnológica mediante sistemas de planificación de recursos empresariales o Enterprise Resource Planning.

El propósito de esta enmienda es incorporar el desarrollo y la implementación de una aplicación tecnológica basada en inteligencia artificial (IA), para el monitoreo eficiente, transparente y automatizado de los procesos de subasta pública en Puerto Rico,

promoviendo así la integridad, la eficiencia y la fiscalización en dichos procesos conforme a las políticas públicas tecnológicas ya establecidas en la Ley 75-2019.

La Ley procura establecer una distribución clara de responsabilidades. PRITS estará a cargo de los componentes tecnológicos, la interoperabilidad, la seguridad informática y la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial; la Administración de Servicios Generales aportará su competencia sobre las compras y subastas bajo su jurisdicción; la Oficina del Inspector General ejercerá las funciones de fiscalización, canalización de hallazgos y auditoría independiente; y la Oficina de Ética Gubernamental colaborará en la identificación y prevención de conflictos de intereses y otros riesgos éticos.

La plataforma deberá incorporar un enfoque preventivo, mediante indicadores de riesgo, alertas tempranas y mecanismos que permitan identificar posibles irregularidades antes de que estas se materialicen. A su vez, deberá establecer controles de acceso, encriptación, registros de auditoría, evaluaciones periódicas de impacto algorítmico y procedimientos para detectar y corregir sesgos, errores o resultados discriminatorios.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende indispensable desarrollar y operar un sistema innovador basado en inteligencia artificial para el monitoreo de procesos de subasta pública, que fortifique la transparencia, la eficiencia y la confianza en la administración pública en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.—Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, para añadir nuevos incisos (l), (m) y (n), que leerán como sigue:

“Artículo 3. — Definiciones.

Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a continuación:

...

(l) Inteligencia artificial.—Significa un sistema basado en máquinas que, para objetivos definidos explícita o implícitamente, infiere de los datos que recibe cómo generar predicciones, recomendaciones, clasificaciones, contenido, alertas o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales, y que opera con distintos niveles de autonomía y adaptabilidad.

(m) Irregularidad.—Significa cualquier patrón, actuación, omisión, inconsistencia, desviación, conflicto de intereses, incumplimiento o indicador de riesgo que pueda ser contrario a las leyes, reglamentos, procedimientos o principios aplicables a los procesos de subasta pública. La identificación de una irregularidad por un sistema de inteligencia artificial constituirá únicamente una alerta preliminar y no una determinación final de incumplimiento, responsabilidad administrativa, civil o penal.

(n) Plataforma.—Significa la plataforma o conjunto integrado de sistemas tecnológicos utilizados para recopilar, intercambiar, analizar y monitorear información relacionada con los procesos de subasta pública mediante herramientas de automatización e inteligencia artificial."

Sección 1-2. - Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service" para que se lea como sigue:

"Artículo 6. — Funciones, facultades y deberes de la Puerto Rico Innovation and Technology Service y del Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (PEII).

a) Ser la Oficina de la Rama Ejecutiva encargada de implantar, desarrollar y coordinar la política pública del Gobierno sobre la innovación, información y tecnología;

...

...

...

...

(f) Implementar sistemas de rendición de cuentas que propicien el mejoramiento continuo y la innovación mediante la alineación de la organización a las expectativas y metas. Estos sistemas, a su vez, deben contribuir a la utilización más eficiente de los recursos gubernamentales y a la transparencia en la gestión gubernamental. ~~Además, será responsable de desarrollar, implementar y supervisar una plataforma digital avanzada basada en inteligencia artificial para el monitoreo transparente y en tiempo real de todos los procesos de subasta pública bajo la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, garantizando la detección de irregularidades, la optimización administrativa y el acceso público a información. Es condición indispensable que la aplicación cumpla con los más altos estándares de seguridad informática y protección de datos personales, para garantizar la integridad y confidencialidad de la información gestionada. Para el ejercicio de estas facultades, las siguientes agencias vendrán obligadas a trabajar en coordinación con PRITS: Oficina del Inspector General; la Administración de Servicios Generales; la Oficina de Ética Gubernamental, y cualquier otra agencia pertinente para garantizar que la aplicación cumpla con los requisitos legales y de transparencia necesarios. Además, PRITS será responsable del componente tecnológico de una plataforma digital que utilice inteligencia artificial para monitorear los procesos de subasta pública de las entidades de la Rama~~

1 Ejecutiva sujetas a la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales. Las
2 entidades exentas podrán integrarse mediante acuerdo interagencial, sin menoscabo de
3 las facultades que les reconozcan sus respectivas leyes orgánicas.-Antes de desarrollar
4 una plataforma nueva, PRITS y la Administración de Servicios Generales evaluarán los
5 sistemas existentes, incluyendo J.E.D.I. y los sistemas relacionados con el Enterprise
6 Resource Planning del Gobierno. Se dará prioridad a integrar, mejorar o ampliar dichos
7 sistemas cuando ello sea técnica y fiscalmente viable. Solo podrá desarrollarse una
8 plataforma nueva cuando se determine que los sistemas existentes no permiten cumplir
9 adecuadamente con los propósitos de este inciso. La plataforma deberá permitir la
10 identificación de patrones atípicos, inconsistencias en documentos, posibles conflictos de
11 intereses y otros indicadores de riesgo; generar alertas tempranas; facilitar el seguimiento
12 de las distintas etapas de las subastas; promover el uso eficiente de los recursos públicos;
13 y facilitar el acceso a información pública.

14 Las alertas y recomendaciones generadas por la plataforma serán de carácter
15 preliminar y servirán únicamente como herramientas de apoyo. Ninguna persona podrá
16 ser descalificada, ninguna propuesta podrá ser rechazada, ni una subasta podrá ser
17 adjudicada, cancelada o referida para investigación exclusivamente por una
18 determinación automatizada. Toda acción deberá estar precedida por la evaluación de
19 personal autorizado y cumplir con el debido proceso de ley.

20 Para la implantación y operación de la plataforma:

21 (1) PRITS tendrá a su cargo el desarrollo, integración, mantenimiento y seguridad
22 de sus componentes tecnológicos;

(2) la Administración de Servicios Generales establecerá y validará las reglas operacionales a las compras y subastas bajo su jurisdicción;

(3) la Oficina del Inspector General colaborará en la identificación de indicadores de riesgo, recibirá los hallazgos que correspondan a entidades bajo su jurisdicción y podrá auditar el funcionamiento de la plataforma;

(4) la Oficina de Ética Gubernamental colaborará en la identificación y prevención de posibles conflictos de intereses y otros riesgos éticos; y

(5) cualquier otra entidad gubernamental pertinente colaborará conforme a las facultades que le confiera su ley habilitadora.

PRITS, la Administración de Servicios Generales, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental establecerán mediante acuerdos interagenciales sus respectivas responsabilidades, niveles de acceso, mecanismos de intercambio de información y procedimientos para canalizar los hallazgos. Nada de lo dispuesto en este inciso menoscabará las facultades adjudicativas, investigativas, fiscalizadoras o reglamentarias conferidas por ley a las agencias concernidas;

...

..."

Sección 3.—Plan de implementación.

Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha en que esta Ley comience a regir, PRITS, en coordinación con la Administración de Servicios Generales, la Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental, preparará y remitirá al Gobernador, al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes un plan de implementación.

1 El plan deberá incluir, como mínimo:

2 (a) un inventario de las plataformas, bases de datos y sistemas existentes relacionados con
3 compras y subastas gubernamentales;

4 (b) un análisis de interoperabilidad y de posibles duplicidades con J.E.D.I., el Enterprise
5 Resource Planning gubernamental y cualquier otro sistema pertinente;

6 (c) la determinación de si los objetivos de esta Ley se atenderán mediante la integración,
7 expansión o adaptación de sistemas existentes, o mediante el desarrollo de una plataforma
8 nueva;

9 (d) los estándares de ciberseguridad, privacidad, gobernanza de datos y transparencia
10 algorítmica;

11 (e) la distribución de funciones y responsabilidades entre las entidades participantes;

12 (f) un estimado detallado de los costos de desarrollo, integración, licenciamiento,
13 infraestructura, mantenimiento, adiestramiento y recursos humanos;

14 (g) la identificación de las fuentes de fondos estatales, federales o privados que financiarán
15 la implementación y operación recurrente de la plataforma;

16 (h) un programa piloto, cuando resulte viable, para validar el funcionamiento de la
17 herramienta antes de su implantación general; y

18 (i) un calendario de ejecución con metas y términos específicos. El calendario deberá
19 procurar que la plataforma esté operacional dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes
20 a la presentación del plan, salvo que PRITS certifique a la Asamblea Legislativa la
21 existencia de circunstancias técnicas o fiscales que justifiquen una extensión.

22 Sección 24.— Informe Anual.

1 La Puerto Rico Innovation and Technology Service incluirá en su informe anual a la
2 Asamblea Legislativa, un resumen detallado sobre el funcionamiento, resultados,
3 obstáculos y recomendaciones relacionados con la aplicación y uso de inteligencia
4 artificial en el monitoreo de procesos de subasta pública. ~~Este informe se presentará~~
5 ~~anualmente, no más tarde del 30 de junio de todo año.~~

6 El informe se presentará dentro del término dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 75-2019 y
7 deberá incluir, sin que se entienda como una limitación:

8 (a) el estado de desarrollo, integración e implementación de la plataforma;

9 (b) los fondos identificados, obligados y desembolsados, así como los costos incurridos
10 durante el año fiscal;

11 (c) las agencias y sistemas integrados a la plataforma;

12 (d) la cantidad y naturaleza general de las alertas generadas y canalizadas a las entidades
13 fiscalizadoras, sin divulgar información confidencial o relacionada con investigaciones en
14 curso;

15 (e) los resultados de las evaluaciones de impacto algorítmico, incluyendo las tasas de
16 precisión, falsos positivos y falsos negativos;

17 (f) los sesgos, errores, incidentes de seguridad o deficiencias identificadas y las medidas
18 correctivas adoptadas;

19 (g) los resultados de las auditorías independientes realizadas por la Oficina del Inspector
20 General; y

21 (h) las recomendaciones legislativas, administrativas, presupuestarias o tecnológicas que
22 se estimen necesarias.

1 Sección 5.—Separabilidad.

2 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
3 sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o
4 declarada inconstitucional, la determinación judicial a tales efectos no afectará, perjudicará ni
5 invalidará el remanente de esta Ley.

6 Sección 3-6.—Vigencia.

7 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Esta Ley entrará
8 en vigor inmediatamente después de su aprobación para fines de la preparación del plan de
9 implementación, la evaluación de los sistemas existentes, la determinación de los costos y la
10 identificación de las fuentes de financiamiento. Las disposiciones que requieran la contratación,
11 adquisición, desarrollo, integración o implantación de la plataforma comenzarán a regir después
12 de que PRITS certifique al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa que se han
13 identificado y se encuentran disponibles los fondos necesarios para su implementación y operación
14 continua.

